

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안

(김남근의원 대표발의)

의안 번호	17542
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 김남근 · 강준현 · 김문수
김승원 · 김 윤 · 김현정
남인순 · 민병덕 · 박정현
박홍배 · 손명수 · 송재봉
염태영 · 오세희 · 이강일
이기현 · 이용우 · 이주희
진성준 · 허 영 의원
(20인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 공정거래위원회 조사의 실효성 확보를 위해 조사에 불응하는 행위에 대하여 형벌, 이행강제금, 과태료 등을 규정하고 있음. 그러나 조사에 불응하는 경우 부과되는 현행 제재의 수준은 벌금 최대 2억원, 과태료는 사업자 최대 1억원, 임직원 최대 1천만원 등으로 조사의 실효성을 확보하기에는 미흡한 수준임. 이에, 공정거래위원회로부터 처분 및 조사를 받은 자는 이에 응하여야 함을 명시하고, 이에 불응하는 경우에 과징금 및 이행강제금 등을 부과할 수 있도록 경제적 제재를 강화함으로써 공정거래위원회 조사의 실효성을 확보하려는 것임(안 제81조제11항, 제85조의2, 제86조제1항, 제102조제1항 및 제130조제1항).

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제81조에 제11항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑪ 공정거래위원회로부터 제1항제1호·제3호, 제2항, 제3항, 제6항의 규정에 따른 처분 또는 조사(이하 이 장에서 “조사등”이라 한다)를 받는 자는 다른 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제85조의2를 다음과 같이 신설한다.

제85조의2(과징금) 공정거래위원회는 제81조제11항을 위반하는 행위가 있을 때에는 해당 사업자 또는 사업자단체에게 대통령령으로 정하는 매출액에 100분의 1을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 200억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

제86조제1항 본문 중 “제81조제1항제3호 또는 같은 조 제6항에 따른 보고 또는 자료나 물건의 제출 명령을 이행하지 아니한 경우에 그 보고 또는 자료나 물건이 이 법 위반 여부를 확인하는 데 필요하다고 인정할 때에는 사회의의 결정으로”를 “제81조제11항을 위반하여 조사등에 응하지 아니하는 경우에는”으로, “그 보고 또는 자료나 물건의 제출을”을 “조사등에 응하도록”으로, “1천분의 3의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다”를 “1백분의 5의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다”로 하고, 같은 항 단서

를 다음과 같이 한다.

다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 이행기한이 지난 날부터 1일당 2,000만원의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다.

제102조제1항 각 호 외의 부분 중 “제50조 및 제53조”를 “제50조, 제53조 및 제85조의2”로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제81조(위반행위의 조사 등) ① ~ ⑩ (생략) <u><신 설></u>	제81조(위반행위의 조사 등) ① ~ ⑩ (현행과 같음) <u>⑪ 공정거래위원회로부터 제1항제1호·제3호, 제2항, 제3항, 제6항의 규정에 따른 처분 또는 조사(이하 이 장에서 “조사등”이라 한다)를 받는 자는 다른 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.</u>
<u><신 설></u>	<u>제85조의2(과징금) 공정거래위원회는 제81조제11항을 위반하는 행위가 있을 때에는 해당 사업자 또는 사업자단체에게 대통령령으로 정하는 매출액에 100분의 1을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 200억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.</u>
제86조(이행강제금 등) ① 공정거래위원회는 사업자 또는 사업자단체가 <u>제81조제1항제3호 또는</u>	제86조(이행강제금 등) ① ----- ----- ---- <u>제81조제11항을 위반하여</u>

같은 조 제6항에 따른 보고 또는 자료나 물건의 제출 명령을 이행하지 아니한 경우에 그 보고 또는 자료나 물건이 이 법 위반 여부를 확인하는 데 필요하다고 인정할 때에는 사회의 결정으로 이행기한을 정하여 그 보고 또는 자료나 물건의 제출을 다시 명령할 수 있으며, 이를 이행하지 아니한 자에게는 이행기한이 지난 날부터 1일당 대통령령으로 정하는 1일 평균매출액의 1천분의 3의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 이행기한이 지난 날부터 1일당 200만원의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다.

② (생략)

제102조(과징금 부과) ① 공정거래위원회는 제8조, 제38조, 제43조, 제50조 및 제53조에 따라 과징금을 부과하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

조사등에 응하지 아니하는 경우에는 -----

----- 조
조사등에 응하도록 -----

---- 1백분의 5의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 이행기한이 지난 날부터 1일당 2,000만원의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다.

② (현행과 같음)

제102조(과징금 부과) ① -----

-- 제50조, 제53조 및 제85조의 2-----
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
------------	----------------